

Nr. 111 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Leistungen für die Wehrmacht im Frieden (Wehrmachtleistungsgesetz). 26. Juni 1936

R 5101/23536, Bl. 14–16 Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

Geheime Kommandosache

I. Allgemeines.

1. Das Quartierleistungsgesetz von 1868² und das Naturalleistungsgesetz von 1898³ sind veraltet und entsprechen nicht mehr den Anforderungen, die eine neuzeitliche Wehrmacht an derartige Gesetze stellen muß. U. a. haben der gesamte technische Fortschritt, die Motorisierung und die Nachrichtenmittel keine Berücksichtigung gefunden.
2. Es ist deswegen unbedingt erforderlich, ein den neuzeitlichen Anforderungen entsprechendes Gesetz zu schaffen.
3. Des ferneren: Das außer Kraft getretene Kriegsleistungsgesetz von 1873⁴ enthielt Bestimmungen über Vorbereitung der Mobilmachung, die auch dem Staatsbürger Leistungen ähnlich den Naturalleistungen auferlegte. Für diese Vorbereitungen gibt es augenblicklich keine gesetzliche Handhabe, da das Kriegsleistungsgesetz von 1873 außer Kraft gesetzt und das Kriegsleistungsgesetz von 1935 nicht verkündet worden ist⁵. Da von vorneherein feststand, daß das Kriegsleistungsgesetz von 1935 nicht verkündet werden sollte, enthält es keine die Mobilmachung vorbereitenden Bestimmungen. Schon diese Tatsachen würden genügen, um die Schaffung eines neuen Wehrmachtleistungsgesetzes zu begründen.
4. Darüber hinaus wird es für unbedingt notwendig gehalten, daß Teile der Wehrmacht kriegsmäßige Übungen dergestalt abhalten, daß die Ausrüstung der übenden Truppe an Pferden, Fahrzeugen und Kraftfahrzeugen auf den kriegsmäßigen Stand nicht aus den Beständen anderer Truppen, sondern aus den im Besitz der Bevölkerung befindlichen Sachen vervollständigt wird.
5. Es ist fernerhin damit zu rechnen, daß einem zukünftigen Kriege nicht eine offene planmäßige Mobilmachung vorangeht, sondern daß in Spannungszeiten eine getarnte Mobilmachung anläuft, die je nach dem Grad der Spannung auch weiter und tiefer in das Leben des Volkes eingreift, bis der Zustand erreicht ist, wo nur noch wenige Maßnahmen, wie Verkündung der Kriegsgesetze und

¹ Entw. der Abt. Landesverteidigung (L) im RKrM, den RV-Referenten der Ressorts sowie den Befehlshabern der Teilstreitkräfte und dem Wehrmachtamt zur Stellungnahme übersandt, um ihn alsdann dem Kabinett vorzulegen; R 5101/23536, Bl. 3–19. Im Begleitschreiben war bemerkt: „Da sowohl das Quartierleistungs- wie auch das Naturalleistungsgesetz veraltet sind, war die Schaffung eines neuen Gesetzes notwendig. Durch dieses Gesetz soll das getarnte Anlaufenlassen der Mobilmachung wie auch die kriegsmäßige Ergänzung der Truppe bei Friedensübungen ermöglicht werden. – Da das Gesetz bereits bei den Herbstübungen Anwendung finden soll, wird um beschleunigte Mitprüfung gebeten.“

² Gesetz, betr. die Quartierleistung für die bewaffnete Macht während des Friedenszustandes vom 25. 6. 1868 (BGBl. des Norddt. Bundes S. 523).

³ Gesetz über die Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im Frieden vom 24. 5. 1898 (RGBl. S. 361) i. d. F. vom 6. 4. 1925 (RGBl. I S. 44).

⁴ Gesetz über die Kriegsleistungen vom 13. 6. 1873 (RGBl. S. 129); es war infolge des Versailler Vertrags durch Gesetz vom 19. 3. 1924 (RGBl. I S. 285) aufgehoben worden.

⁵ Nicht veröffentlichtes Kriegsleistungsgesetz vom 21. 5. 1935; Wortlaut und Begründung s. ARH II/1, Nrr. 138, 160.

ähnliches zur totalen Mobilmachung fehlen. Auch für diese getarnte Mobilmachung mußte eine gesetzliche Grundlage geschaffen werden.

6. Die totale Mobilmachung des Volkes, den Anforderungen eines modernen, totalen Krieges entsprechend, verlangt eine ganz andere, eingehendere Vorbereitung wie die Mobilmachung früherer Zeiten, die sich im wesentlichen auf Einziehung von Mannschaften, Pferden und Fahrzeugen bezogen sowie auf Sicherstellung der *ersten* Ausstattung der Truppe mit Ausrüstungsstücken, Waffen und Munition.

7. Wie für diese letzteren Sachen im Frieden von jeher schon Maßnahmen getroffen wurden, die der Erfassung der für die Mobilmachung der Wehrmacht notwendigen Gegenstände dienten, so sind für die moderne totale Mobilmachung erweiterte Erfassungsmöglichkeiten zu schaffen. Diese Erfassungsmöglichkeiten können in ihren Einzelheiten nicht genau im voraus bestimmt werden. Es ist deswegen notwendig, den Rahmen der Vorschriften dieses Gesetzes soweit zu spannen, daß auch in Zukunft Vorbereitungen zur Erfassung derjenigen Gegenstände getroffen werden können, für die Bedarf erst in einer späteren Zeit eintritt. Es bezieht sich dieses in Sonderheit auf die Rüstungsindustrie, die kriegs- und lebenswichtigen Betriebe⁶.

8. Wenn das Kriegsleistungsgesetz in Rücksicht auf unsere Außenpolitik nicht veröffentlicht werden soll, so hat dieses Wehrmachtleistungsgesetz sinngemäß dieser Anordnung auch Rechnung zu tragen. Es darf aus seinem Inhalt und seiner Abfassung von anderen Staaten nicht die Behauptung hergeleitet werden können, es handele sich um ein Gesetz, das für die totale Mobilmachung bestimmt sei.

9. Es sind deswegen in diesem Gesetzentwurf absichtlich diejenigen Möglichkeiten, die der getarnten Mobilmachung dienen, auch getarnt untergebracht und mit reinen Friedensleistungen vermischt worden⁷.

Bei der Mitprüfung des Gesetzes wird gebeten, diesem Umstand Rechnung zu tragen.

10. Aus demselben Grunde ist an vielen Stellen auch eine sehr allgemein gehaltene Fassung gewählt worden, zumal bei der fortschreitenden Entwicklung der Technik es nicht angebracht erscheint, sich auf Ausdrücke festzulegen, die nur bestimmte Möglichkeiten zulassen. Jede konkrete Begriffsbestimmung birgt die Gefahr in sich, bei veränderten Verhältnissen nicht mehr angewendet werden zu können.

11. Die in diesem Gesetz angeführten Ausnahmefälle, in denen die Generalkommandos ermächtigt werden, von der Regel abweichende Bestimmungen zu treffen, sind gerade im Hinblick auf Ausnahmeseiten, wie z. B. getarnte Mobilmachung, eingesetzt.

12. Das Gesetz hält sich an die bisherigen bewährten Erfahrungen in der Erfassung der für die Wehrmacht notwendigen Bedürfnisse, d. h. diejenigen Leistungen, die ihrer Natur nach am besten durch Vermittlung der Gemeinden in Anspruch zu nehmen sind, werden durch ihre Vermittlung gefordert.

13. Ein großer Teil der zu fordernden Leistungen ist aber bisher nicht durch Vermittlung der Gemeinden in Anspruch genommen und wird auch in Zukunft nicht durch sie in Anspruch genommen werden *können*. Demgemäß sind die Leistungen im einzelnen unterteilt worden in diejenigen, die durch Vermittlung der Gemeinden in Anspruch genommen werden, und diejenigen, die

⁶ Zu dieser Terminologie s. ARH II/1, Nr 163 Anm. 5.

⁷ Lt. Einzelbegründung galt dies besonders für die Generalklausel in § 2 (1) des GesEntw., der lautete: „Inhalt und Umfang der Leistungen werden jeweils durch die Bedürfnisse der Wehrmacht bestimmt. Die Leistungen im Sinne dieses Gesetzes können sich auf den Gebrauch von Sachen, auf die Übertragung von Rechten jeglicher Art, sowie auf die Verpflichtung zu Handlungen, Duldungen, Unterlassungen erstrecken.“ In Frage kam auch § 3 (3), wonach die Leistung von „Marschbedürfnissen“ außerhalb des Standorts (Unterkunft, Verpflegung, Hand- und Spanndienste) „in dringenden Ausnahmefällen, die die Generalkommandos bestimmen, auch innerhalb des Standortes gefordert werden“ konnte. § 8, der die Gemeinden zu „Handreichungen“ beim Bau von Lager und Biwak, Wegen und Brücken sowie Erd- und Bauarbeiten anderer Art verpflichtete, ergänzte in Satz 2: „Auf Anforderung sind auch Gespannführer, Kraftwagenführer, Begleiter, Wegweiser und Boten zu stellen.“ Schließlich war dem § 29, welcher die Befreiungen von der Leistungspflicht auflistete (im wesentl. Reichs- und Länderbehörden mit ihren Beamten und der Allgemeinheit dienende Einrichtungen), ein einschränkender Abs. 4 angehängt: „In dringenden Ausnahmefällen können die Generalkommandos Ausnahmen von den Beschränkungen der Leistungspflicht aus § 29 anordnen.“

von der Wehrmacht direkt in Anspruch zu nehmen sind, gegebenenfalls unter Heranziehung der unteren Verwaltungsbehörden.

[...] ⁸

⁸ Folgt: *II. Begründung zu den einzelnen Paragraphen*; R 5101/23536, Bl. 17–19. Ressortstellungen nicht ermittelt. Am 1. 12. 1936 legte der RIM, dem die Federführung für dieses Gesetz als Verwaltungsminister (und wohl auch aus optischen Gründen) übertragen war, einen Neuentwurf vor: Dok. Nr. 195.

Zitierhinweis

Nr. 111 Begründung zum Entwurf eines Gesetzes über Leistungen für die Wehrmacht im Frieden (Wehrmachtleistungsgesetz). 26. Juni 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d111>